

第十四章 刑罚及其种类

第一节 刑罚与刑罚权

【考点 1：刑罚的概念与特征】

(1) 刑罚是刑法规定的由国家审判机关对犯罪人适用的限制或剥夺其某种权益的强制性制裁方法；

(2) 由全国人民代表大会及其常委会制定，其他机关均不能制定或修改刑法中的刑罚；

(3) 刑罚性质最严厉，可剥夺犯罪人财产、政治权利甚至生命，仅《刑法》第 33-35 条规定的主刑和附加刑才是刑罚；

(4) 仅对犯罪人适用，对无罪的人绝对不能适用刑罚；

(5) 由人民法院依法适用，通过裁判形式实现；

(6) 由特定机关执行：死刑、罚金、没收财产由法院执行，无期徒刑和有期徒刑由监狱执行，管制由司法行政机关执行，拘役和剥夺政治权利由公安机关执行。

〈注意〉刑事诉讼中的拘留、逮捕等强制措施不是刑罚，因为对象是犯罪嫌疑人而非犯罪人；

〈对比〉刑罚 vs 其他强制方法：判处赔偿经济损失、训诫、责令具结悔过等不是刑罚；

〈易错点〉刑罚执行机关易错：管制由司法行政机关执行，非公安机关。

【考点 2：刑罚权的根据与马克思主义观点】

(1) 刑罚权是国家根据所发生的犯罪对犯罪人进行处罚的权限，包括抽象和具体两层意义；

(2) 马克思主义观点：刑罚是社会对付违犯它的生存条件的行为的一种自卫手段；

(3) 刑罚权的根据：统治阶级为对付违反其生存条件的行为而进行自卫，根本在于一定物质生产方式所产生的利益和需要。

〈引述〉马克思："刑罚不外是社会对付违犯它的生存条件——不管其性质如何——的行为的一种自卫手段"；

〈引述〉马克思："法律应该是社会共同的、由一定物质生产方式所产生的利益和需要的表现，而不是单个的个人恣意横行"；

〈注意〉刑罚权不由统治者恣意横行，违反规律者会受到历史惩罚。

【考点 3：刑罚权的构成与内容】

- (1) **刑罚创制权**：国家立法机关在刑事立法中创制刑罚的权力，是刑罚权的**基础**；
- (2) **刑罚裁量权**：司法机关对犯罪人是否判处刑罚和判处何种刑罚的权力，包括求刑权和量刑权，是刑罚权的**核心**；
- (3) **刑罚执行权**：执行机关依据法院判决将刑罚付诸执行的权力，是刑罚裁量权的必要**延伸**；
- (4) 三权彼此联系、相互依存，共同构成刑罚权的**整体**。

〈注意〉国家不得随意行使或滥用刑罚权，必须受权利义务对等原则制约；

〈拓展〉刑罚法律关系：国家与犯罪人之间的权利义务关系，包括审判关系和行刑关系。

第二节 刑罚的目的与功能

【考点 1：刑罚理论基础-----报应刑论与目的刑论】

- (1) **报应刑论**主张"因为犯了罪，所以要处刑"，认为刑罚是对犯罪的公平报应，科处刑罚的根据仅在于犯罪行为造成的**客观损害**，不应抱有防止犯罪等目的性考虑；
- (2) **目的刑论**主张"因为让人不要或者不再犯罪，所以要处刑"，认为刑罚只有在对预防犯罪或教育罪犯具有特定效果时才具有**正当性**；
- (3) 现代刑罚观采用**折中主义**，认为刑罚只有在既能满足正义要求，又能为防止犯罪所必需且有效的场合，才能够被正当化；

〈引述〉经典表述："因为有了犯罪且为了不要或者不再犯罪，所以要处刑"；

〈对比〉报应刑论强调"以牙还牙、以眼还眼、以血还血"vs 目的刑论分为一般预防论和特别预防论；

〈注意〉仅将满足伦理正义要求作为刑罚干预根据会与责任原理相冲突，导致严刑峻罚。

【考点 2：刑罚目的-----特殊预防】

- (1) **特殊预防**是指通过对犯罪分子适用刑罚，进行教育改造，预防他们**重新犯罪**；
- (2) 实现方式包括剥夺再犯能力（死刑立即执行、自由刑隔离、财产刑剥夺物质基础、资格刑剥夺权利资格）和**改造教育**犯罪分子；
- (3) 关键在于妥善处理剥夺、惩罚与教育改造三者的**辩证关系**，寓教育改造于剥夺惩罚之中；

〈注意〉既要反对不要惩罚的教育万能论，也要反对忽视教育的单纯惩办主义；

〈提示〉在刑罚创制、裁量、执行全过程中都要贯彻特殊预防思想。

【考点 3：刑罚目的-----一般预防】

(1) 一般预防是指通过对犯罪分子适用刑罚，威慑、警诫潜在的犯罪人，防止他们走上犯罪道路；

(2) 预防对象包括危险分子、不稳定分子、具有私人复仇倾向的被害人及其家属三类；

(3) 实现方式包括威慑危险分子和不稳定分子、安抚被害人防止报复性犯罪、提高公民法治观念三种；

〈注意〉一般预防的实现需要刑罚的适当性（罪责刑相适应）、公开性（立法和审判公开）、及时性（及时侦查起诉判决执行）；

〈引述〉“迟到的正义非正义”。

【考点 4：特殊预防与一般预防的关系】

(1) 两者紧密结合、相辅相成，任何刑罚都包含特殊预防和一般预防的内容；

(2) 在罪责刑相适应原则制约下，应首先主要考虑特殊预防需要，然后适当考虑一般预防需要；

(3) 绝不能过分强调一般预防需要，为了威慑效应而任意判处重刑，背离罪责刑相适应原则；

〈注意〉不能片面强调某一方面而忽视另一方面，也不能不分先后同时考虑或不分主次等量齐观。

【考点 5：刑罚功能-----对犯罪人的功能】

(1) 惩罚功能：使犯罪人因丧失权益而感受心理痛苦，因受到否定评价而感受精神耻辱，是刑罚的本质和基本功能；

(2) 改造功能：在刑罚适用和执行过程中，对犯罪人进行感化教育，使其洗心革面，成为遵纪守法的公民；

〈注意〉任何刑罚都有惩罚功能，但不同刑罚具有不同惩罚功能；

〈提示〉刑罚的剥夺功能包含在惩罚功能当中，无需单独提出。

【考点 6：刑罚功能-----对被害人和社会的功能】

(1) 对被害人的安抚功能：抚慰被害人受伤心灵，满足其复仇需要，平息愤怒仇恨，避免私力报复，增进安全感；

(2) 对社会的威慑功能：分为立法威慑（确定罪刑关系使潜在犯罪人望而生畏）和司法威慑（具体适用执行刑罚加强威慑效应）；

(3) 对社会的教育鼓励功能：提高公民法律意识和法治观念，教育公民自觉遵纪守法，鼓励公民同犯罪作斗争；

〈对比〉立法威慑是司法威慑的前提，司法威慑将立法威慑具体化；

〈注意〉犯罪行为的实施不仅造成被害人身体物质损害，更造成精神心理创伤。

第三节 刑罚的体系与种类

【考点 1：刑罚体系的概念与特点】

(1) 刑罚体系是刑事立法者选择惩罚方法并按一定标准排列形成的刑罚序列；

(2) 我国刑罚体系由主刑和附加刑两类九种刑罚方法组成：主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境；

(3) 具有要素齐备结构合理、宽严相济衔接紧凑、内容合理方法人道三大特点；

〈注意〉拘役最长期限 6 个月与有期徒刑最短期限 6 个月相衔接；有期徒刑最长期限 15 年与无期徒刑衔接紧凑；

【考点 2：主刑的概念与特征】

(1) 主刑是对犯罪人独立适用、不能附加于其他刑罚的刑罚方法；

(2) 只能独立适用，不能作为其他刑罚的补充而附加适用；

(3) 对一个犯罪只能适用一个主刑，不能同时适用两个或以上主刑；

【考点 3：管制刑的内容】

- (1) 管制是对犯罪人不予关押但限制其一定自由的刑罚方法，是我国独有的轻刑；
- (2) 期限为 3 个月 以上 2 年 以下，数罪并罚时不得超过 3 年；
- (3) 依法实行社区矫正，由司法行政机关的社区矫正机构负责执行；
- (4) 被判处管制的犯罪分子应遵守五项规定：遵守法律行政法规服从监督、未经批准不得行使言论出版集会结社游行示威自由权利、按规定报告活动情况、遵守会客规定、离开居住市县或迁居应报经批准；

〈注意〉羁押 1 日折抵刑期 2 日；对犯罪分子的劳动报酬不得进行限制；

〈时序〉2011 年最高法等四部门发布《关于对判处管制、宣告缓刑的犯罪分子适用禁止令有关问题的规定（试行）》；

【考点 4：拘役刑的内容】

- (1) 拘役是短期剥夺犯罪人人身自由、就近实行劳动改造的刑罚方法；
- (2) 期限为 1 个月 以上 6 个月 以下，数罪并罚时不得超过 1 年；
- (3) 由公安机关在就近的看守所执行；
- (4) 执行期间犯罪人每月可以回家 1-2 天，参加劳动的可以酌量发给报酬；

〈注意〉羁押 1 日折抵刑期 1 日；

【考点 5：有期徒刑的内容】

- (1) 有期徒刑是剥夺犯罪人一定期限人身自由的刑罚方法，是我国适用面最广的主刑；
- (2) 最短期限为 6 个月，最长期限为 15 年；数罪并罚时总和刑期不满 35 年的最高不超过 20 年，总和刑期 35 年以上的最高不超过 25 年；
- (3) 在监狱或其他执行场所执行，凡有劳动能力的都应参加劳动、接受教育和改造；

- (4) 刑期从判决执行之日起计算，羁押 1 日折抵刑期 1 日；

〈注意〉死缓减为有期徒刑时期限为 25 年；剩余刑期在 3 个月以下的由看守所代为执行；

【考点 6：无期徒刑的内容】

- (1) 无期徒刑是剥夺犯罪人终身自由的刑罚方法，是自由刑中最严厉的刑罚方法；
 - (2) 终身剥夺犯罪人人身自由，适用对象是罪行极其严重需要与社会永久隔离的罪犯；
 - (3) 判决确定前的羁押时间不能折抵刑期；
 - (4) 不能孤立适用，应当附加剥夺政治权利终身；
- 〈注意〉减刑后实际执行刑期不能少于 13 年；实际执行 13 年以上才可能被假释；

【考点 7：死刑的概念与政策】

- (1) 死刑是剥夺犯罪人生命的刑罚方法，包括立即执行与缓期 2 年执行两种；
 - (2) 我国对死刑的一贯政策是"保留死刑、少杀慎杀"思想；
 - (3) 1979 年刑法中死刑罪名为 27 种，1997 年修改刑法时达 68 种；
- 〈时序〉2007 年最高法全面收回死刑案件核准权；2011 年刑法修正案八取消 13 种经济性非暴力犯罪死刑；2015 年刑法修正案九再减少 9 种死刑罪名，现为 46 种；

【考点 8：死刑的适用限制】

- (1) 只适用于罪行极其严重的犯罪分子；
 - (2) 犯罪时不满 18 周岁的人和审判时怀孕的妇女不适用死刑；
 - (3) 审判时已满 75 周岁的人，除以特别残忍手段致人死亡的外不适用死刑；
 - (4) 死刑案件只能由中级以上人民法院进行一审；
 - (5) 死刑除依法由最高人民法院判处的外，都应当报请最高人民法院核准；
- 〈注意〉"不适用死刑"包括不能判处死刑缓期二年执行；审判时怀孕包括起诉前怀孕但自然流产或人工流产的情况；

【考点 9：死刑缓期执行制度】

- (1) 死缓是对犯罪分子判处死刑同时宣告缓期 2 年执行、强迫劳动以观后效的死刑执行方法；
- (2) 适用条件：应当判处死刑且不是必须立即执行，即"罪大恶不极"；

(3) 包括普通死缓、“限制减刑”死缓、附带“终身监禁”死缓三种类型；

(4) 法律效果：没有故意犯罪的 2 年期满减为无期徒刑；确有重大立功表现的减为25 年有期徒刑；故意犯罪情节恶劣的执行死刑；

〈注意〉死缓期间从判决确定之日起计算；死缓减为有期徒刑的刑期从死缓期满之日起计算；

【考点 10：附加刑的概念与特征】

(1) 附加刑是补充主刑适用的刑罚类型；

(2) 既可以附加于主刑适用，也可以独立适用；

(3) 对同一犯罪人可以同时适用多个附加刑；

(4) 包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境四种；

【考点 11：罚金刑的内容】

(1) 罚金是强制犯罪分子向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方法；

(2) 适用方式：单处罚金、选处罚金、并处罚金、并处或单处罚金四种；

(3) 数额确定方式：无上限罚金制、限额罚金制、比例罚金制、倍数罚金制、倍比罚金制；

(4) 执行方式：一次或分期缴纳、强制缴纳、随时缴纳、延期减少或免除缴纳；

〈注意〉承担民事赔偿责任的犯罪分子财产不足时应先承担对被害人的民事赔偿责任；

【考点 12：剥夺政治权利的内容】

(1) 剥夺政治权利是剥夺犯罪人参加管理国家和政治活动权利的刑罚方法；

(2) 剥夺内容：选举权和被选举权、言论出版集会结社游行示威自由权利、担任国家机关职务权利、担任国有公司企业事业单位和人民团体领导职务权利；

(3) 适用方式：对危害国家安全犯罪分子应当附加适用；对被判处死刑无期徒刑的应当剥夺政治权利终身；对故意杀人强奸放火爆炸投毒抢劫等严重破坏社会秩序犯罪分子可以附加适用；

(4) 期限：死刑无期徒刑的剥夺政治权利终身；独立适用或判处有期徒刑拘役附加的为1 年以上 5 年以下；判处管制附加的期限与管制期限相等同时执行；

【考点 13：没收财产的内容】

- (1) 没收财产是将犯罪人所有财产的一部或全部强制无偿收归国有的刑罚方法；
 - (2) 是我国刑法中唯一不能单独适用的附加刑，只能对较严重犯罪适用；
 - (3) 没收犯罪分子个人所有财产的一部或全部，没收全部财产的应保留犯罪分子及其扶养家属必需的生活费用；
 - (4) 不得没收属于犯罪分子家属所有或应有的财产；
- 〈注意〉没收财产以前犯罪分子所负正当债务需要以没收财产偿还的经债权人请求应当偿还；

【考点 14：驱逐出境与从业禁止】

- (1) 驱逐出境是强迫犯罪的外国人离开中国国境的刑罚方法，仅适用于犯罪的外国人；
 - (2) 从业禁止是对实施职业相关犯罪的犯罪分子限制其在特定时间段内从事相关职业资格的保安处分措施；
 - (3) 从业禁止适用条件：因利用职业便利实施犯罪或实施违背职业要求特定义务犯罪被判处刑罚；
 - (4) 期限为3 年至 5 年，自刑罚执行完毕之日或假释之日起计算；
- 〈注意〉违反从业禁止规定的由公安机关依法处罚，情节严重的依照拒不执行判决裁定罪定罪处罚；

【考点 15：非刑罚处罚措施】

- (1) 非刑罚处罚措施是人民法院对犯罪分子适用的刑罚以外的处罚措施；
- (2) 适用对象：依法给予刑事处罚同时还要承担民事赔偿责任的犯罪分子；犯罪情节轻微不需要判处刑罚而被免于刑事处罚的人；
- (3) 种类：赔偿经济损失、责令赔偿损失、训诫、责令具结悔过、责令赔礼道歉、行政处罚、行政处分；